



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melakukan penyelesaian kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau yang disebabkan kelalaian Bendaharawan, Pejabat/Pegawai bukan Bendaharawan, dan/atau pihak-pihak lainnya, serta sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 201 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2007 dan Pasal 182 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto, perlu menetapkan Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiaannya ;
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto ;
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mojokerto.

4. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang ditetapkan oleh Walikota Mojokerto.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Mojokerto.
7. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggung-jawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Penyimpan Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah;
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau orang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Kepala SKPD, termasuk personalia pada Instansi vertikal, lembaga negara/daerah, dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan APBD maupun barang milik daerah.
10. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Kota baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
11. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/Penyimpan Barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
12. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
13. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara/penyimpan barang/pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah.

14. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
15. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Pelaku TP-TGR adalah bendahara/penyimpan barang/pegawai pada SKPD, BUMD, Pemerintah Kota Mojokerto, Instansi vertikal dan lembaga negara/daerah serta organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
16. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang milik Pemerintah Kota Mojokerto yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
17. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Walikota atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis.
18. Perhitungan *ex. Officio* adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pegawai/pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/penyimpan barang selaku pelaku kerugian daerah meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampuan dan/atau pelaku tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir tetap tidak dapat membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
19. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses TP-TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
20. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
21. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
22. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban bendahara/penyimpan barang/pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah.
23. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Kota yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM.
24. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal2

Peraturan Walikota ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian atas kerugian daerah terhadap Pelaku TP-TGR.

Pasal3

Perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :

- a. Tuntutan Perbendaharaan bagi Bendahara/Penyimpan Barang, apabila melakukan perbuatan :
 1. Tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya ;
 2. Membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah ;
 3. Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
 4. Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya ;
 5. Pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 6. Khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu ;
 7. Merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pejabat/Pegawai dan atau pihak lainnya, apabila melakukan perbuatan :
 1. Merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
 2. Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
 3. Menaikkan harga, mengubah kualitas ;
 4. Mengubah harga, volumen, kualitas atas barang yang sudah menjadi milik daerah atau yang akan diterima Pemerintah Kota Mojokerto sehingga harga, volumen, kualitasnya tidak sesuai dengan kondisi seharusnya ;
 5. Meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.

BAB III PELAKSANAAN PENYELESAIAN TP-TGR

Pasal 4

- (1) Walikota melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Inspektorat dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang selanjutnya disebut Tim ;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kota sebagai ketua merangkap anggota ;
 - b. Inspektur Kota sebagai wakil ketua I merangkap anggota ;
 - c. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan sebagai wakil ketua II merangkap anggota ;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota sebagai sekretaris merangkap anggota ;
 - e. Personil lain yang berasal dari Inspektorat, DPPKA, Badan Kepegawaian, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, sebagai anggota ;
 - f. Sekretariat.
- (3) Tim bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Walikota dalam memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap bendahara/penyimpan barang/pegawai yang mengelola kekayaan daerah.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Tim mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima ;
 - b. Menghitung jumlah kerugian daerah ;
 - c. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara/penyimpan barang/pegawai telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah ;
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara/penyimpan barang/pegawai yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah ;
 - e. Menyelesaikan kerugian daerah melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ;
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Walikota tentang kerugian daerah sebagai vahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara ;
 - g. Menatausahakan penyelesaian kerugian daerah ;
 - h. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan cq. Perwakilan terdekat.

BAB IV PENGHITUNGAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Penghitungan kerugian daerah dilakukan oleh Tim untuk menentukan besarnya nilai kerugian yang diderita daerah akibat perbuatan melawan hukum dan atau lalai dari pelaku TP-TGR, dituangkan dalam berita acara penghitungan kerugian daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Tim dapat mengusulkan kepada Walikota untuk menunjuk Penilai dalam melakukan penghitungan nilai kerugian daerah sebagai dasar bagi Tim untuk menetapkan nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku TP-TGR. Hasil penghitungan oleh Penilai dituangkan ke dalam laporan hasil penghitungan kerugian daerah.
- (3) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis untuk menetapkan tanggung jawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.
- (4) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berarti nilai yang terhapus dari daftar inventaris atas barang dimaksud, nilai terhapusnya adalah nilai buku.
- (5) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam SKTJM, berdasarkan penetapan dari Inspektorat/Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam menetapkan nilai kerugian daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang dimaksud ;
 - b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang ;
 - c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan bisa diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
 - d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut :
 - 1) Untuk barang yang masih berumur kurang 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud ;
 - 2) Untuk barang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.

- (7) Berita Acara Penghitungan Kerugian Daerah dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran huruf A,B dan C.

BABV BOBOT KESALAHAN PELAKU TP-TGR

Pasal6

- (1) Kerugian daerah yang terbukti dalam pemeriksaan aparat pengwasan fungsional/Tim merupakan akibat tindakan melawan hukum dan/atau kelalaian yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pegawai dan/atau pejabat, merupakan tanggung jawab bersama/renteng.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas operasional dan/atau barang milik daerah lainnya dalam satu SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pemakai barang.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas operasional dan/atau barang milik daerah lainnya dalam satu SKPD di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas operasional dan/atau barang milik daerah lainnya oleh lembaga non pemerintah/perorangan di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pengguna barang.

Pasal7

- (1) Tanggung jawab masing-masing pelaku TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menurut bobot kesalahan yang ditetapkan berdasarkan tingkat keterlibatan, urutan inisiatif, tingkat kesalahan/kelalaian, dengan memperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan.
- (2) Bobot kesalahan pelaku TP-TGR terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu :
 - a. Bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1 % (satu persen) sampai dengan 34 % (tiga puluh empat persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain :
 1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu atau tercuri dan telah menunjukkan upaya pengamanan, antara lain untuk pengambilan/penyetoran uang telah didampingi oleh aparat keamanan, sedangkan untuk barang disaksikan minimal 3 (tiga) orang saksi.
 2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.

- b. Bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) sampai dengan 69 % (enam puluh sembilan persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, di luar kepentingan dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain :
 1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu atau tercuri dan pelaku TP-TGR telah menunjukkan upaya pengamanan.
 2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
- c. Bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR melakukan perbuatan atau tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
 1. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/ pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya ;
 2. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah ;
 3. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
 4. memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan ;
 5. menerima dan menyimpan uang palsu ;
 6. merusak dan/atau mengakibatkan terjadinya kerusakan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
 7. mengubah harga, volume kualitas atas barang yang sudah menjadi milik daerah atau yang akan diterima Pemerintah Kota Mojokerto sehingga harga, volume kualitasnya tidak sesuai dengan kondisi seharusnya ;
 8. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang ditentukan ;
 9. meninggalkan tugas/pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang diatur lebih lanjut dalam Penetapan Tugas Belajar;
 10. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertipu atau tercuri di luar kepentingan dinas dan pelaku TP-TGR tidak melakukan upaya pengamanan ;
 11. mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak, kecuali nomor 6 dan 7 diatas.

Pasal 8

- (1) Bobot kesalahan ringan dan sedang ditetapkan menjadi bobot kesalahan berat jika dikemudian hari terbukti bahwa kerugian daerah merupakan akibat dari adanya permufakatan jahat di antara pelaku TP-TGR dan/atau dengan pihak lain.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

Kerugian daerah akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB VI

INFORMASI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Informasi tentang kerugian daerah dapat diketahui dari :
 - a. Laporan hasil audit BPK ;
 - b. Laporan hasil pengawasan dari aparat pengawasan fungsional pemerintah ;
 - c. Laporan pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala SKPD ;
 - d. Laporan Pejabat/pegawai yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah ;
 - e. Laporan pegawai kepada instansi yang berwenang mengenai kehilangan uang/barang yang berada dalam kewenangan/penguasaannya ;
 - f. Pengaduan masyarakat, informasi media massa cetak dan elektronik ;
 - g. Perhitungan ex officio.
- (2) Setiap pejabat atau pegawai yang mengetahui bahwa terjadi kerugian daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan akan terjadi kerugian daerah karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, wajib melaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan atau terlambat melaporkan dianggap lalai, sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Setelah menerima tembusan, Inspektorat segera melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.

BABVII PENYELESAIAN PENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Pertama Upaya Damai

Pasal 11

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan oleh Inspektorat melalui upaya damai kepada Pelaku TP-TGR atas informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a dituangkan dalam berita acara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (1) gagal dilaksanakan, maka Inspektorat melaporkan kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal berita acara.
- (3) Berita Acara upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran C.
- (4) Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) melaporkan kegagalan upaya damai atas informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a kepada BPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal berita acara upaya damai.

Bagian Kedua Penyelesaian TP-TGR oleh Tim

Pasal 12

Walikota menugaskan Tim untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah:

- a. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c,d,e,f dan g.
- b. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal berita acara sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan penerbitan SKTJM yang ditandatangani oleh Pelaku TP-TGR dan Tim serta disaksikan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR untuk menyelesaikan.
- (3) Pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian Piutang TP-TGR kepada Walikota.

- (4) Apabila Pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD baru ;
- (5) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat dan tidak dapat diperbaiki dan menjadi obyek kerugian daerah, pelaksanaan penghapusan barang atau pengeluaran dari daftar inventaris SKPD dilakukan berdasarkan SKTJM dan pada saat SKTJM diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), Tim mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan ;
 - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang ;
 - c. Register penutupan buku kas/barang ;
 - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari kepala SKPD ;
 - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan ;
 - f. Fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas ;
 - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana ;
 - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan ;
 - i. Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau Pengadilan.
- (2) Tim memproses TP-TGR biasa dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis kepada pelaku TP-TGR yang dituntut dengan menyebutkan :
 - a. Waktu dan tempat sidang Majelis, dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan ;
 - b. Identitas sebagai Pelaku TP-TGR yang menyebabkan kerugian daerah;
 - c. Jumlah taksiran kerugian daerah ;
 - d. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan ;
 - e. Kesempatan Pelaku TP-TGR untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.

- (3) Pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan Pelaku TP-TGR pada saat sidang Majelis disertai bukti dan/atau saksi yang dipandang perlu.
- (4) Apabila keberatan/pembelaan diri dari Pelaku TP-TGR cukup mendasar, maka Majelis mempelajari dan melakukan klarifikasi dengan Inspektorat yang menangani untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya TP-TGR.
- (5) Apabila setelah melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan Pelaku TP-TGR, maka Majelis melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada piutang TP-TGR.
- (6) Apabila setelah melakukan klarifikasi, Majelis meyakini adanya kerugian daerah, maka Majelis melakukan Sidang Kedua dengan agenda menjelaskan kepada Pelaku TP-TGR bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah sebagai jawaban keberatan/pembelaan diri dari Pelaku TP-TGR, sehingga Pelaku TP-TGR dapat menerima keputusan Majelis, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 15

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan pembayaran tunai melalui Bendahara Penerimaan yang ditunjuk.
- (2) Apabila kondisi keuangan Pelaku TP-TGR tidak memungkinkan, Walikota berdasarkan pertimbangan Tim dapat memutuskan penyelesaian kerugian daerah dilakukan dengan cara mengangsur paling lama selama 2 (dua) tahun.
- (3) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Kota, pelaksanaannya melalui potong gaji oleh Pengurus Gaji berdasarkan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (4) Apabila Pelaku TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimutasi ke SKPD lain, maka Kepala SKPD asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada SKPD baru bahwa Pelaku TP-TGR masih mempunyai tanggungan, dengan dilampirkan asli SKTJM dan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dari Pelaku TP-TGR serta salinan berkas-bekas dan pembukuan penyelesaian piutang TPTGR yang telah dilakukan, untuk dilanjutkan penyelesaiannya oleh SKPD baru.

- (5) Piutang TP-TGR dengan Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Kota apabila nilai kerugian yang menjadi tanggungjawabnya diperhitungkan melebihi gaji atau penghasilan tetap lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, pelaksanaan angsurannya selain dilakukan dengan cara pemotongan gaji maka kepada Pelaku TP-TGR diharuskan membayar melalui Pengurus Gaji sejumlah nilai sisa yang diperhitungkan, selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (6) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR Non PNS Pemerintah Kota melalui penyetoran angsuran langsung ke rekening Kas Daerah di Bank Jatim.
- (7) Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf D.

Pasal 16

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan (6), Pelaku TP-TGR harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara dengan atau lebih dari nilai piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku TP-TGR menandatangani berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual barang jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Walikota untuk menjual barang jaminan.
- (3) Apabila Pelaku TP-TGR tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan ayat (6), maka pejabat yang ditunjuk Walikota berhak menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditentukan oleh Tim.

Pasal 17

Bila kewajiban mengangsur seluruh piutang TP- TGR telah dipenuhi oleh Pelaku TP-TGR, maka prosedur yang harus dilakukan adalah :

- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan piutang TP-TGR kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.
- b. Selanjutnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud.
- c. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelunasan Piutang TP-TGR.
- d. Surat Tanda Bukti Pelunasan Piutang TP-TGR dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Pelaku TP-TGR.

Bagian Ketiga
Penyelesaian TP-TGR Khusus

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan TP-TGR Khusus, Kepala SKPD atas nama Walikota melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa:
 - a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua Buku-buku Pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel ;
 - b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Penyimpan Barang yang bersangkutan ;
 - c. untuk Pejabat/Pegawai dan atau Pihak lainnya, dilakukan dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaian/kesalahan pegawai yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan/dimasukkan dalam lemari besi atau tempat yang aman dan disegel.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi Pelaku TP-TGR yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal Pelaku TP-TGR berada dibawah pengampuan.
- (4) Kepala SKPD melaporkan kepada Walikota paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud ayat (3)

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan kepala SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4), Walikota menugaskan pejabat/pegawai pada Inspektorat untuk melakukan penghitungan *ex Officio*.
- (2) Salinan hasil perhitungan *ex officio* diberikan kepada pengampu atau ahli waris Bendahara/Penyimpan Barang, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau perolehannya yang berasal dari Pelaku TP-TGR.
- (4) Nilai kerugian daerah dapat dibebankan seluruhnya kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris apabila yang bersangkutan bersedia mengganti kerugian daerah secara suku rela, dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagai pengganti SKTJM.

Pasal20

- (1) Walikota atas saran Tim menugaskan Inspektorat atau pihak lain yang berkompeten untuk membuat perhitungan/penilaian kerugian daerah.
- (2) Salinan hasil perhitungan/penilaian kerugian daerah, diberikan kepada pengampu atau ahli waris Pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal21

Tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui TP/TGR khusus pelaksanaannya dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau mengangsur sesuai ketentuan-ketentuan penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keempat Pencatatan Kerugian Daerah

Pasal22

- (1) Walikota menerbitkan Keputusan tentang Pembebanan Kerugian Daerah, jika proses TP-TGR belum dapat dilaksanakan karena Pelaku TP-TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Pelaku TP-TGR melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, atau Pelaku TP-TGR tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pembebanan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TP-TGR.
- (3) Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila Pelaku TP-TGR diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII KEDALUWARSA

Pasal23

- (1) TP biasa dinyatakan kedaluwarsa apabila 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal pencatatan kerugian daerah dan Walikota tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang pembebanan kerugian daerah atas kasus tersebut.
- (2) TP Khusus dinyatakan kedaluwarsa apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah batas akhir pengajuan keberatan belum diterbitkan SKTJM kepada ahli waris/pengampu.

Pasal24

- (1) Kewajiban Pelaku TP-TGR untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggungjawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Pelaku TP-TGR menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak Keputusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pelaku TP-TGR, atau sejak Pelaku TP-TGR diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG TP-TGR

Pasal25

- (1) Pelaku TP-TGR ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah namun apabila tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya ;
- (2) Atas dasar permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Tim untuk melakukan penelitian, dan bila ternyata Pelaku atau ahli waris/keluarga terdekat/pengampu memang tidak mampu, maka Walikota dapat menerbitkan Keputusan tentang penghapusan piutang TP-TGR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYETORAN

Pasal26

- (1) Penerimaan penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disetorkan oleh Bendahara Penerimaan yang ditunjuk ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) ;
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), disetorkan oleh Pengurus Gaji ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data :
 - a. Identitas sebagai Pelaku TP-TGR ;

- b. Besarnya jumlah yang dibayar dan bila angsuran merupakan yang beberapa;
 - c. Dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal27

- (1) Penyelesaian angsuran piutang TP-TGR yang dilakukan dengan cara pemotongan gaji disertai pembayaran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pelaku TP-TGR menyetor ke Pengurus Gaji sebesar nilai yang ditetapkan untuk dibayar tunai dalam SKTJM ;
 - b. Pengurus Gaji menyetorkan ke rekening Kas Daerah di Bank Jatim dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) senilai uang tunai yang disetor Pelaku TP-TGR termasuk dari hasil potong gaji.
- (1) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk atau Pengurus Gaji yang menerima hasil penyetoran Piutang TPTGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala SKPD dan dilaporkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto setiap Triwulan.

Pasal28

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan ke daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik. Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

BABXI PELAPORAN

Pasal29

Walikota melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan cq. Perwakilan Surabaya.

BABXII SANKSI

Pasal30

- (1) Pelaku TP-TGR yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Atasan langsung Pelaku TP-TGR atau kepala kantor/satuan kerja atau pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABXIII KETENTUAN LAIN

Pasal31

- (1) Apabila Pelaku TP-TGR adalah Pegawai Negeri Sipil telah terbukti mengakibatkan kerugian daerah, maka Walikota dapat melakukan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota, maka penyelesaiannya dapat diserahkan kepada Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Putusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR.
- (4) Dalam hal kewajiban bendahara untuk mengganti kerugian daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.

Pasal32

- (1) Putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian daerah.
- (2) Dalam hal nilai penggantian kerugian daerah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian daerah dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.
- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan Pengadilan untuk penggantian kerugian daerah dengan cara disetorkan ke kas daerah, pelaksanaan surat keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 25 Nopember 2011

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDULGANISOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 25 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 24/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

td

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 33 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 NOPEMBER 2011

PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KOTA MOJOKERTO

LAMPIRAN A
BERITA ACARA PENGHITUNGAN KERUGIAN DAERAH

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Mojokerto/ Penilai berdasarkan Surat Perintah Walikota Mojokerto Nomor : tanggal, telah melakukan verifikasi, pengecekan, penelitian dan penghitungan terhadap kasus kerugian daerah berupa :

- hilang/rusaknya barang daerah berupa(jenis dan spesifikasi barang) penggunaan (nama SKPD) ; (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (nama SKPD) sebesar Rp. ; (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan(nama SKPD) berupa (jenis dan spesifikasi barang) sejumlah unit/buah/set sebesar Rp. (*)
- hilangnya uang Pemerintah Kota Mojokerto penggunaan(nama SKPD) ..., sebesar Rp. ; (*)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah :

N a m a :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :

Berdasarkan verifikasi, pengecekan, penelitian dan penghitungan, jumlah kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku sebesar Rp. (dengan huruf) sebagaimana diuraikan pada lampiran.

Atas kerugian daerah sebesar Rp. (dengan huruf) tersebut pelaku telah membuat dan menandatangani SKTJM sebesar Rp. (dengan huruf).

Pelaku TP-TGR	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Mojokerto		
	1.	, Ketua	*
	2.	, Wakil Ketua I	*
	3.	, Wakil Ketua II	*
	4.	, Sekretaris	*
(.....)	5.	, Anggota	*
NIP.	6.	, Anggota	*
	7.	, Anggota	*
	8.	, Anggota	*
	9.	, Anggota	*

(*) *Pilih salah satu/Coret yang tidak perlu*

LAMPIRAN BERITA ACARA PENGHITUNGAN KERUGIAN DAERAH

I. Dasar hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto.

II. Bentuk Kerugian Daerah dan Pelaku

Tindakan melawan hukum dan/atau lalai yang mengakibatkan kerugian daerah berupa:

- hilang/rusaknya barang daerah berupa(jenis dan spesifikasi barang) penggunaan (nama SKPD); (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (nama SKPD) sebesar Rp. ... ; (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan(nama SKPD) berupa (jenis dan spesifikasi barang) sejumlah unit/buah/set sebesar Rp. (*)
- hilangnya uang Pemerintah Kota Mojokerto penggunaan(nama SKPD) ..., sebesar Rp. ; (*)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah :

Nama :
 N.I.P. :
 Pangkat / Gol : (/)
 Jabatan :

1. Cara Penghitungan Kerugian Daerah

- Atas barang daerah yang rusak/hilang dihitung berdasarkan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Nilai Perolehan dan Kapitalisasi Pendapatan. (*)
- Atas uang Pemerintah Kota Mojokerto yang hilang berdasarkan laporan kepolisian setempat pada saat kejadian. (*)
- Atas selisih perbendaharaan berdasarkan perbandingan antara catatan/pembukuan bendahara/penyimpan barang dan fisik uang/barang. (*)

- Harga pasar atas barang yang rusak/hilang berupa(jenis dan spesifikasi barang) sebagaimana iklan pada koran/majalah yang terbit tanggal atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal adalah sebesar Rp.(dengan huruf). (*)
- Nilai uang yang hilang berupa surat tanda laporan Kepolisian Sektor/Resort Nomor : tanggal sebesar Rp.(dengan huruf) terlampir. (*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota/Provinsi/Jendral/Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : tanggal sebesar Rp.(dengan huruf) terlampir (*)

Berdasarkan data pada point III.2, jumlah kerugian daerah adalah sebesar
Rp. (dengan huruf)

1. Selama proses verifikasi pengecekan, penelitian dan penghitungan kerugian daerah, kepada pelaku telah diberikan hak untuk mengajukan pembelaan diri dengan mengajukan bukti-bukti yang sah dan relevan.
2. Pelaku telah menggunakan haknya disertai bukti-bukti yang sah dan relevan/telah menggunakan haknya tanpa disertai bukti-bukti yang sah dan relevan/tidak menggunakan haknya dan menyatakan tunduk pada putusan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah. (*)

Berdasarkan hasil penghitungan pada III.3 dan bukti-bukti yang diserahkan pelaku sebagaimana dimaksud pada IV.2, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Mojokerto menetapkan jumlah kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku sebesar Rp. (dengan huruf)

Pelaku TP-TGR

(.....)
NIP.

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Mojokerto

- | | | | | |
|----|--------|----------------|---|-------|
| 1. |, | Ketua | * | |
| 2. |, | Wakil Ketua I | * | |
| 3. |, | Wakil Ketua II | * | |
| 4. |, | Sekretaris | * | |
| 5. |, | Anggota | * | |
| 6. |, | Anggota | * | |
| 7. |, | Anggota | * | |
| 8. |, | Anggota | * | |
| 9. |, | Anggota | * | |

Catatan:
(*) pilih salah satu/Coret yang tidak perlu

Nomor :

N a m a :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp.....
Alamat Rumah :
Telp.....

1. bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya (*jenis barang*) (*spesifikasi*) Penggunaan (SKPD) ;
2. bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian daerah senilai Rp.,00 (*dalam huruf*), sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tanggal Nomor :;
3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Kota Mojokerto Nomor : (tanda bukti penyetoran terlampir); (*)
4. akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama ... (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ..., atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji SKPD selama (*bulan*) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ; (*)
5. memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji SKPD dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp. selama (*bulan*) ;
6. bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kota Mojokerto berupa barang ... (*jenis barang*) (*spesifikasi*), dan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mojokerto menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto,

Yang Menerangkan/Menyatakan,

[illegible]

SAKSI-SAKSI :

1. N a m a : Tanda Tangan :
 N.I.P. :
 Pangkat / Gol. : (/)
 Jabatan : Inspektur Pembantu Inspektorat Kota Mojokerto (*)
2. N a m a : Tanda Tangan :
 N.I.P. :
 Pangkat / Gol. : (/)
 Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Pada Dinas Pendapatan,
 Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto (*)
3. N a m a : Tanda Tangan :
 N.I.P. :
 Pangkat / Gol. : (/)
 Jabatan : Sekretaris SKPD Kota Mojokerto (*)

Catatan:

(*) pilih salah satu / Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA UPAYA DAMAI ATAS KERUGIAN DAERAH

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun , Inspektorat Kota Mojokerto telah melakukan upaya damai atas kerugian daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota/Provinsi/Jendral/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: tanggal , berupa:

- hilang/rusaknya barang daerah berupa (*jenis dan spesifikasi barang*) penggunaan (*nama SKPD*) ; (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo fisik kas penggunaan (*nama SKPD*) sebesar Rp. ; (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan (*nama SKPD*) , berupa ... (*jenis dan spesifikasi barang*) sejumlah unit/buah/set sebesar Rp. ; (*)
- hilangnya uang Pemerintah Kota Mojokerto penggunaan (*nama SKPD*) , sebesar Rp. ; (*)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a :
N.I.P :
Pangkat / Gol. : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :

Upaya penyelesaian kerugian daerah secara damai dengan pelaku dengan hasil :

- telah disepakatidan pelaku telah menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. (*dengan huruf*) sesuai bukti setor terlampir. (*)
- telah disepakati dan pelaku bersedia mengangsur sebesar Rp. (*dengan huruf*) melalui pemotongan gaji sesuai dengan SKTJM terlampir. (*)
- telah disepakati dan pelaku menyerahkan barang bergerak/tak bergerak berupa (*jenis dan spesifikasi barang*) untuk dijual/dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Daerah untuk melunasi kerugian daerah yang menjadi tanggung jawabnya. (*)
- tidak terdapat kesepakatan damai dan Tim Inspektorat akan melimpahkannya kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Mojokerto untuk diproses lebih lanjut. (*)

Pelaku TP-TGR

Tim Inspektorat Kota Mojokerto

- | | | | |
|---------|--------------------|---|------------|
| | 1., Inspektur | : | |
| | 2., | : | (**) |
| | 3., | : | (**) |
| (.....) | 4., | : | (**) |
| NIP. | 5., | : | (**) |

Catatan:

() pilih salah satu / Coret yang tidak perlu*

*(**) Sesuai dengan nama personel Inspektorat dalam Surat Tugas yang diterbitkan Inspektur*

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp.....
Alamat Rumah :
Telp.....

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp.....
Alamat Rumah :
Telp.....

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan tahun... s/d bulan ... tahun sebesar Rp.,00 (*dalam huruf*) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal , Nomor , sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kota Mojokerto, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Mojokerto pada rekening Nomor :

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,

Mojokerto,
Yang Memberi Kuasa,

.....

.....

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDULGANISOEHARTONO